

1513110-03.2021.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/05/2022

... GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
1ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513110-03.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513110-03.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) 2295071/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 21095021 - 01º

D.P. AMERICANA, 1744/21/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2295071 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RALF ALEXANDRE MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RALF ALEXANDRE MARTINS está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, acusado de no dia 28 de outubro de 2021, por volta de 6 horas, na Rua das Figueiras, 493, Jardim São Paulo, nesta cidade, agindo em concurso com Samuel Silveira Macedo (processo desmembrado) e unidos pelo mesmo desígnio, terem tentado subtrair, para eles, dois disjuntores elétricos marca Lorenzetti, cabo emborrachado, cinco retalhos de fios elétricos e medidor de energia, marca Itron, CPFL, avaliados em R\$ 1.440,00 e pertencentes a Ailton Pereira.

Recebida a denúncia em 18 de novembro de 2021 (fls. 114), o réu foi citado (fls. 141/142).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 139/140).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas. Foi decretada a revelia do acusado (fls. 200 e 226).

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, com a condenação do réu. Discorre sobre pena e regime (fls. 232/235).

A Defesa, nos memoriais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Houve recuperação do produto do furto, o réu não foi reconhecido pela vítima e não presenciou a infração. A prova não esclareceu o vínculo entre o réu e outro acusado. Em caso de condenação, pena mínima, reconhecimento da tentativa no patamar máximo, detração e regime aberto (fls. 239/245).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

O acusado Ralf, na fase administrativa, confessou o furto. Alegou que estava em companhia de Samuel. Iria trocar as mercadorias por entorpecentes (fls. 05).

O réu não se dignou em comparecer em juízo para ser interrogado, fazendo-se revel. No entanto, a sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

A vítima Alessandro Aparecido Cortez declarou que se encontrava na rua e o policial ligou o avisando de que à noite teria sido subtraído o padrão de energia elétrica da obra em que faziam demolição. Teriam duas pessoas presas e compareceu ao plantão. Todos os objetos foram devolvidos, mas se encontravam inutilizados.

A testemunha comum Bruno Vaini Tonete, policial militar, relatou que estavam no final do expediente, após as 18 horas e houve um chamado no rádio. Uma testemunha teria visualizado pessoas em um terreno subtraindo material elétrico. A equipe foi ao local, uma construção onde faziam demolição e os dois réus foram vistos retirando o relógio e a fiação do poste da CPFL, dentro do terreno. Em uma mochila, teria mais cabeamento elétrico e material para fazer o corte dos fios. O solicitante informou que eles retornaram no período noturno para subtrair esse material.

A testemunha de acusação Elen Eduarda Castro Vello, repetiu que receberam a informação da ocorrência de furto em determinado terreno, onde havia casa meio derrubada. Lá estava o Ralf e outro rapaz com alicate na mão, fios no chão e uma mochila com um pouco de fios dentro. Eles estavam pegando o relógio de energia. Foram flagrados em ação.

Não há como fugir à conclusão, pois, de que o réu foi mesmo um dos autores do crime.

Policiais militares em serviço foram atender a uma ocorrência e se depararam com os réus no local do fato. Presenciaram os dois acusados retirando o relógio e a fiação do poste. Havia fios no chão, bem como uma mochila com cabeamento elétrico e material para fazer o corte dos fios.

Assim, no particular, o réu Ralf foi preso em flagrante, quando tentava subtrair materiais elétricos e na única vez em que foi interrogado, no inquérito, tratou de logo confessar a sua responsabilidade criminal. Chamou à autoria cúmplice (que teve o processo desmembrado), sem procurar se eximir.

Quanto a valia das declarações da vítima, em crime contra o patrimônio:

"A palavra da vítima é valiosa e não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incide sobre o proceder de desconhecidos em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACrimSP: RJTACrim 47/268).

Idem para os depoimentos dos policiais militares.

A versão de Policial Militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº

3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

O acusado, revel, nada trouxe para os autos como defesa substancial a afastar a responsabilização penal. Ademais, confessou a prática delituosa no inquérito, como já se salientou alhures (fls. 05).

Os danos decorrentes do crime foram comprovados pelo laudo pericial de fls. 122/127, que atestou que as caixas de entrada de energia se encontravam com as tampas de proteção retiradas, sendo constatado fios elétricos cortados, com marcas de corte recente, sugestivas de uso de alicate. Uma das caixas de energia se encontrava sem o relógio medidor e uma delas os espaços para dois disjuntores estavam vazios, é de se entender pela ocorrência do furto qualificado, tal como denunciado.

A apreensão do bem, sem comprovar a lícita procedência, também é elemento forte de convicção.

Tal apreensão, por si só, já justifica o entendimento no sentido de que 'Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório'' (JTACrSP 66/410).

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de avaliação (fls. 13/14) e pelo laudo pericial (fls. 122/127).

O concurso de agentes decorre da fundamentação e da prova oral.

Fixação das penas.

O réu Ralf possui maus antecedentes (Proc. 0006124-36.2009.8.26.0114 - artigo 33 da Lei 11.343/06 - trânsito em julgado para a Defesa em 11/10/2011 e extinção da pena em 11/10/2017 (pelo cumprimento) - 5ª Vara Crim. de Campinas), aumento a pena em 1/6.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência específica (Proc. 0006326-86.2018.8.26.0602 - trânsito em julgado para a Defesa em 10/09/2018 (pena cumprida 23/04/2019) - 4ª V. Crim. de Sorocaba), aumento a pena em mais 1/6.

Na terceira fase e última fase, pela tentativa e considerando que a ação somente

não se consumou pela rápida intervenção da polícia militar, com a prisão ainda no local, reduzo a pena em 1/2 (metade), assim a definindo.

O regime fechado é determinado pela reincidência específica, dispensando maiores digressões mercê do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, sem direito à substituição por penas restritivas de direitos, desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Idem para o sursis, socialmente não recomendável e vedado por expressa previsão legal (reincidência).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar a RALF ALEXANDRE MARTINS, às penas de um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão, regime inicial fechado e cinco (05) dias-multa, piso, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não existem provas sobre o valor dos danos sofridos ou reclamação de prejuízo, provado, com instauração do contraditório a respeito. Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 84).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu responde, agora, aos atos do processo.

P.I.C.

Americana, 17 de maio de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA